



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapat perlindungan terhadap hak asasinya, bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan, ancaman, tekanan dan diskriminasi, serta harus mendapatkan kesempatan, kemudahan dan pemberdayaan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupannya;
- b. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga secara luas;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diperlukan adanya pengaturan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya,

ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri

13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
17. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
18. Diskriminasi adalah perlakuan yang membedakan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, kondisi fisik dan/atau mental.
19. Intimidasi adalah setiap tindakan, ucapan atau perilaku verbal lainnya yang dimaksudkan untuk membahayakan atau mengancam keselamatan, kemerdekaan, ketenteraman atau pelanggaran hak lainnya, baik secara fisik atau mental.
20. Eksploitasi adalah tindakan untuk memperlak, memanfaatkan, atau memeras dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
21. Perdagangan orang adalah tindakan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anak atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua.

23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
25. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
26. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak yang berada dalam situasi darurat, yang terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual yang diperdagangkan, menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, korban penculikan, penjualan perdagangan (*trafficking*), kekerasan fisik atau mental, penyandang cacat atau korban penelantaran.
27. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
28. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan Anak.
29. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan kemampuan dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana, berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 2

Pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasaskan:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan Kesetaraan Gender;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. perlindungan korban; dan
- f. kebersamaan.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas Keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, termasuk pengembangan sistem data Gender dan Anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk Perlindungan Khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. peningkatan kualitas Keluarga;
- e. penguatan dan peningkatan kelembagaan;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi; dan
- j. penutup.

BAB II PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan, pemenuhan hak perempuan, dan PUG.
- (2) Pemenuhan hak, perlindungan dan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Keluarga, masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 7

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 8

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 11

Setiap perempuan mempunyai hak:

- a. memperoleh penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;

- c. memperoleh hak khusus berkenaan dengan fungsi reproduksinya secara pribadi dan/atau ditempat kerja;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. memperoleh identitas dan status perkawinan;
- f. memperoleh pendidikan di setiap jenis dan jenjang pendidikan;
- g. memperoleh kebebasan dalam ranah publik dan politik;
- h. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual; dan
- i. memperoleh perlindungan dari tindakan Diskriminasi.

Pasal 12

- (1) Setiap perempuan mempunyai kewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai adat istiadat;
 - b. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat; dan
 - a. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota Keluarga dan kerabatnya.
- (2) Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri dan/atau ibu, merawat dan mendidik Anak bersama suami sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 13

Pemenuhan hak perempuan merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. setiap orang;
- b. keluarga;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaku usaha;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. Pemerintah Daerah.

Paragraf 1 Kewajiban dan Tanggung Jawab Setiap Orang Dalam Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 14

Setiap orang dalam pemenuhan hak perempuan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. tidak merokok dalam ruangan kerja dimana terdapat pekerja perempuan yang sedang hamil atau menyusui;
- b. menjaga kehormatan dan martabat perempuan sesuai norma agama dan adat istiadat;
- c. mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, eksploitasi, dan intimidasi terhadap perempuan;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hak perempuan; dan
- e. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan.

Paragraf 2
Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota Keluarga dalam
Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 15

- (1) Setiap anggota keluarga dalam pemenuhan hak perempuan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. mencegah terjadinya perceraian; dan
 - c. memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.
- (2) Suami sebagai kepala keluarga bersama istri bertanggung jawab dalam pembinaan setiap anggota keluarga dalam pemenuhan hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan
dalam Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 16

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan hak perempuan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. mengakomodir keterwakilan perempuan dalam kepengurusan;
 - b. memiliki program di bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. ikut serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak perempuan.
- (2) Setiap organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan layanan pengurusan surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam
Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha dalam pemenuhan hak perempuan secara umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. melindungi pekerja perempuan dari ancaman kekerasan, Diskriminasi, pelecehan, dan intimidasi;
 - b. menyediakan lowongan pekerjaan bagi perempuan;
 - c. memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dipekerjakan sesuai jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh perempuan;
 - d. mengikutsertakan seluruh karyawan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak perempuan; dan
 - f. menyediakan ruang laktasi.
- (2) Selain kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus:

- a. setiap pemilik/pengelola usaha di bidang industri dan perdagangan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - 1) tidak menugaskan karyawan perempuan yang sedang hamil atau menyusui untuk bekerja pada malam hari;
 - 2) menyediakan ruang laktasi; dan
 - 3) menetapkan tempat/ruangan kerja tertentu sebagai kawasan tanpa rokok.
 - b. setiap pengelola/pemilik usaha di bidang perhotelan, penginapan, *homestay*, pesanggrahan, *resort*, pondok wisata, dan tempat menginap sejenis lainnya dilarang:
 - 1) mengizinkan perempuan menginap satu kamar dengan laki-laki, kecuali memiliki hubungan suami istri atau anak kandung;
 - 2) mengizinkan seorang laki-laki berkunjung ke dalam kamar tamu/penghuni perempuan, kecuali memiliki hubungan keluarga;
 - 3) mengizinkan seorang perempuan berkunjung ke dalam kamar tamu/penghuni laki-laki, kecuali memiliki hubungan keluarga; dan
 - 4) menyediakan layanan pijat dan spa tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
 - c. setiap pemilik/pengelola tempat hiburan dan rekreasi dilarang menyediakan tempat praktik prostitusi atau berpotensi terjadinya prostitusi.
- (3) Setiap pelaku/pemilik/pengelola usaha yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan sementara kegiatan usaha; atau
 - e. pencabutan izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling besar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam pemenuhan hak perempuan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan tingkat Desa;

- b. memfasilitasi pembentukan organisasi perempuan tingkat Desa;
 - c. menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan pemberdayaan kelompok dasawisma dan kelompok perempuan tingkat Desa;
 - d. menyusun data profil perempuan tingkat Desa;
 - e. melaksanakan implementasi Desa ramah perempuan dan peduli Anak dalam program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur perangkat Desa, keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, dan kepengurusan lembaga adat Desa;
 - g. meningkatkan perempuan wirausaha Desa;
 - h. meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - i. melakukan upaya pemenuhan hak perempuan.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran atau pengurangan alokasi dana desa.
- (3) Tata cara dan besaran persentase penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta penundaan penyaluran atau pengurangan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak perempuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan pemantauan.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan perempuan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. menyediakan fasilitas bantuan hukum dalam bentuk advokasi dan pendampingan bagi korban dan atau keluarga korban kekerasan terhadap perempuan;
- c. mendorong tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan perempuan;
- d. memastikan setiap program dan kegiatan/sub kegiatan yang melibatkan masyarakat mengikutsertakan sasaran pemberdayaan perempuan;

- e. menyediakan anggaran bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan organisasi perempuan tingkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi penyediaan rumah singgah bagi keluarga ibu melahirkan;
- g. memfasilitasi pembentukan organisasi perempuan tingkat Daerah;
- h. menyediakan fasilitas rumah perlindungan korban kekerasan;
- i. menyediakan ruang khusus bagi perempuan menyusui pada setiap perkantoran milik Pemerintah Daerah; dan
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati membentuk tim terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan instansi vertikal di Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan insan pers.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengarusutamaan Gender

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kualitas hidup perempuan dengan melembagakan PUG pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
- (2) Pelembagaan PUG pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Pasal 24

Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 26

- (1) Perlindungan Anak dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengoordinasian Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pasal 27

- (1) Upaya pemenuhan hak Anak diselenggarakan melalui KLA berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Upaya KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. non-diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
 - d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
 - e. tata pemerintahan yang baik.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban, dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 28

Setiap Anak berhak:

- a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah perlunya pemisahan demi kepentingan Anak;
- e. dijamin tumbuh kembangnya, tidak terlantar dengan diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain;
- f. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan Anak sesuai dengan minat dan bakat Anak;
- h. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- i. memperoleh pendidikan luar biasa dan mendapatkan pendidikan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas;

- j. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak disabilitas;
- k. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- l. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- m. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, dan kejahatan seksual;
- n. mendapat perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan serta peperangan;
- o. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- p. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya dalam hal Anak diasuh bukan oleh orang tuanya;
- q. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak;
- r. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
- s. memperoleh kebebasan sesuai dengan aturan hukum;
- t. dalam hal penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak dilakukan sebagai upaya terakhir; dan
- u. bagi Anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan Anak dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, pembelaan diri dan keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Pasal 29

Setiap Anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya; dan
- e. beretika dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai agama dan adat istiadat.

Pasal 30

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan Khusus.
- (2) Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immuno deficiency syndrome (AIDS)*;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 31

Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. setiap orang;
- b. Keluarga;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaku usaha;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Kewajiban dan Tanggung Jawab Setiap Orang dalam
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 32

Setiap orang dalam memenuhi hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. tidak merokok di dekat atau di tempat permainan Anak;
- b. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak;
- c. tidak mempekerjakan Anak sebagai pembantu rumah tangga;
- d. tidak menyuruh anak untuk membeli rokok, minuman beralkohol, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. mencegah terjadinya eksploitasi Anak.

Paragraf 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dalam Pemenuhan
Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 33

Setiap orang dewasa dalam keluarga dalam memenuhi hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak dalam keluarga;
- b. mencegah terjadinya eksploitasi Anak;
- c. mencegah terjadinya upaya membawa Anak ke luar rumah/Daerah dengan alasan apapun tanpa seizin orang tua; dan
- d. melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya upaya tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dalam keluarga.

Pasal 34

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, setiap orang tua Anak dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. memenuhi kebutuhan hidup layak Anak;
- b. memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak bagi Anak; dan
- c. tidak mempekerjakan Anak kepada pihak lain.

Paragraf 3

Kewajiban dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 35

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. memiliki program organisasi di bidang Perlindungan Anak; dan
 - b. ikut serta menyediakan fasilitas bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (2) Setiap organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan layanan pengurusan surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku usaha dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak secara umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. tidak mempekerjakan anak sebagai pegawai/karyawan;
 - b. mematuhi segala aturan yang berlaku dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Selain kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus:
 - a. setiap pemilik/pengelola usaha di bidang industri dan perdagangan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - 1) tidak menugaskan karyawan perempuan yang sedang hamil atau menyusui untuk bekerja pada malam hari; dan

- 2) menyediakan ruangan khusus bagi ibu menyusui.
- b. setiap pengelola/pemilik usaha di bidang perhotelan, penginapan, *homestay*, pesanggrahan, *resort*, pondok wisata, kos, dan tempat menginap sejenis lainnya dilarang mengizinkan Anak menginap tanpa didampingi orang tua atau wali, kecuali atas izin orang tua atau wali;
- c. setiap pemilik/pengelola pusat perbelanjaan, minimarket, dan tempat belanja sejenis lainnya dilarang untuk:
 - 1) melayani Anak untuk berbelanja rokok, minuman beralkohol, dan alat kontrasepsi;
 - 2) mengizinkan anak berkunjung pada jam sekolah.
- d. setiap pemilik/pengelola tempat hiburan dilarang:
 - 1) mengizinkan anak berkunjung pada jam sekolah, kecuali didampingi oleh guru/tenaga pendidik; dan
 - 2) mengizinkan Anak berkunjung di atas jam 20.00 WIB tanpa didampingi orang tua/wali.
- (3) Setiap pelaku/pemilik/pengelola usaha yang tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan sementara kegiatan usaha; atau
 - e. pencabutan izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
 - a. menyusun kebijakan dibidang Perlindungan Anak;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi Anak tingkat desa;
 - c. menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak korban kekerasan serta Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Desa;
 - d. menyusun data profil Anak tingkat Desa;
 - e. melaksanakan implementasi Desa peduli Anak dalam program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Desa;

- f. menyediakan anggaran beasiswa pendidikan bagi Anak kurang mampu;
 - g. menyediakan anggaran bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Desa;
 - h. menyediakan anggaran bagi lembaga pengelola Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi Anak;
 - j. mencegah upaya membawa Anak ke luar Desa/Daerah tanpa seizin orang tua dan sepengetahuan Kepala Desa; dan
 - k. melakukan upaya pemenuhan hak Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, Pemerintah Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran atau pengurangan alokasi dana Desa.
- (3) Tata cara dan besaran persentase penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h serta penundaan penyaluran atau pengurangan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan pemantauan.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak dan Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan Anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. menyediakan fasilitas bantuan hukum dalam bentuk advokasi dan pendampingan bagi korban dan atau keluarga korban kekerasan terhadap Anak;
- c. mendorong tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
- d. menyediakan anggaran bagi program pemenuhan hak dan Perlindungan Anak tingkat Daerah;
- e. memfasilitasi pembentukan organisasi anak tingkat Daerah;
- f. menyediakan fasilitas rumah perlindungan korban kekerasan anak; dan

- g. mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati membentuk tim terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan instansi vertikal di Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan insan pers.
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Forum Anak Daerah

Pasal 41

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA, keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisili di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Forum Anak Daerah.
- (3) Pembinaan Forum Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Forum Anak tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (6) Pembentukan Forum Anak tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 42

Forum Anak Daerah mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak dalam menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan Daerah.

Pasal 43

- (1) Forum Anak mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Forum Anak memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota.

Pasal 44

Ketentuan mengenai Forum Anak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada UPTD PPA.
- (3) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
 - b. layanan Perlindungan Khusus Anak yang memerlukan koordinasi di tingkat Daerah.
- (4) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan perempuan yang berada pada kondisi:
 - a. perempuan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - b. perempuan di daerah rawan konflik dan bencana;
 - c. perempuan pekerja;
 - d. perempuan lanjut usia;
 - e. perempuan Penyandang Disabilitas;
 - f. perempuan kepala Keluarga;
 - g. perempuan korban eksploitasi seksual; dan/atau
 - h. perempuan kelompok rentan lainnya.
- (2) Pelayanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b merupakan Anak yang berada pada kondisi memerlukan Perlindungan Khusus.

Pasal 47

- (1) Penyediaan pelayanan pada UPTD PPA dalam rangka pelayanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus meliputi:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

- (2) UPTD PPA dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam memberikan pelayanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, UPTD PPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dilengkapi dengan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan untuk penanganan kasus.

Pasal 49

UPTD PPA dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus berkoordinasi dengan:

- a. rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat serta fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian sektor;
- d. kepolisian resor;
- e. kepolisian daerah;
- f. kejaksaan negeri;
- g. kejaksaan tinggi;
- h. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- i. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
- j. kantor wilayah Kementerian Agama;
- k. kantor wilayah Kementerian Hukum;
- l. lembaga pembinaan khusus Anak; dan/atau
- m. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 50

Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 51

- (1) Dalam hal penanganan kasus telah selesai dilaksanakan oleh UPTD PPA maka UPTD PPA melaporkan kepada Dinas untuk tindak lanjut pasca penanganan kasus.
- (2) Tindak lanjut pasca penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian layanan bagi Keluarga guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak.

BAB VI

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kualitas Keluarga.

- (2) Peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sarannya ditujukan untuk peningkatan kualitas Keluarga;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga; dan
 - c. penyediaan layanan peningkatan kualitas Keluarga yang terstandardisasi.
- (3) Peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran Keluarga dalam mengembangkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya.
- (4) Bupati dapat menugaskan kepala Desa untuk peningkatan kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Peningkatan kualitas Keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi keluarga;
 - b. perlindungan; dan
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 54

Bupati melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ruang lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan Kualitas Keluarga yang responsif Gender dan Hak Anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sarannya ditujukan untuk Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak; dan
- c. standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak.

Pasal 56

- (1) Bupati serta kepala Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan peningkatan kualitas Keluarga dalam

mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak, sesuai jenjang dan kewenangannya.

- (2) Peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas Keluarga;
 - b. koordinasi peningkatan kualitas Keluarga antar perangkat daerah;
 - c. penyusunan rencana aksi daerah untuk capaian indeks kualitas Keluarga pada Pemerintah Daerah hingga Desa dengan melibatkan masyarakat;
 - d. pengintegrasian rencana aksi Daerah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - e. koordinasi pelaksanaan rencana aksi Daerah;
 - f. pengelolaan data indeks kualitas Keluarga untuk intervensi program/kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 57

- (1) Dalam peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah Daerah menyediakan layanan bagi Keluarga guna mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak dengan wilayah kerja pada lintas Desa.
- (2) Penyediaan layanan peningkatan kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi pedoman standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - b. advokasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - c. koordinasi pedoman standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - d. implementasi pedoman standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - e. pendampingan pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - f. sertifikasi sumber daya manusia di lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga berbasis pada pedoman sertifikasi kompetensi sumber daya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga yang terstandardisasi di Daerah;
 - h. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - i. pendampingan dan pembinaan pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah;
 - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah; dan

- k. pengembangan/replikasi standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah.
- (3) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 58

- (1) Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan melalui:
- a. pemberian pelatihan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi;
 - b. pemberian penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum;
 - c. pemberian kesempatan berpartisipasi pada kegiatan pembangunan;
 - d. pemberian pendampingan bagi perempuan, Anak dan Keluarga; dan/atau
 - e. peningkatan peran Keluarga dalam mengupayakan pernikahan Anak sesuai dengan usia yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 59

- (1) Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Keluarga dilakukan dalam bentuk kemitraan antara lain melalui:
- a. penguatan kelembagaan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan layanan kualitas Keluarga yang terstandardisasi;
 - c. memberikan informasi melalui sosialisasi dan advokasi mengenai peningkatan kualitas Keluarga;
 - d. berperan aktif dengan mempromosikan pentingnya peningkatan kualitas Keluarga sebagai dasar kekuatan masyarakat dan negara; dan/atau
 - e. berpartisipasi aktif dalam mendukung pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas Keluarga di Daerah.
- (2) Selain bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga mendorong peningkatan Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak antara lain melalui:
- a. dialog publik;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan;

- f. kunjungan kerja;
 - g. sosialisasi dan advokasi;
 - h. seminar dan lokakarya;
 - i. rapat dengar pendapat umum atau diskusi; dan/atau
 - j. kajian isu perempuan dan Anak.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sosialisasi pedoman pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas Keluarga kepada lembaga masyarakat;
 - b. pembentukan dan pengembangan forum koordinasi peningkatan kualitas Keluarga bersama dengan pemerintah atau masyarakat lainnya;
 - c. berperan serta dalam implementasi peningkatan kualitas Keluarga; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 60

Peningkatan kualitas Keluarga serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas Keluarga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 62

- (1) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan/atau memiliki surat keterangan terdaftar dari Bupati bagi yang tidak berbadan hukum.
- (2) Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Daerah dan/atau cakupan wilayah kerja lintas Desa.

Pasal 63

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan manajemen;
- b. penyediaan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;

- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. fasilitasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan data Gender dan Anak dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan sistem data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum/keompok kerja data terpilah.
- (3) Forum/keompok kerja data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas antara lain:
 - a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data Gender dan Anak;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif Gender dan peduli Anak;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, dan unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan sistim database yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistim data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistim data Gender dan Anak kepada Bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka percepatan perwujudan penyelenggaraan data Gender dan data Anak, serta untuk kemudahan komunikasi diperlukan mekanisme sistim penyelenggaraan data Gender dan Anak.
- (2) mekanisme sistim penyelenggaraan data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. indikator dan jenis data yang dibutuhkan;
 - b. pengumpul data;
 - c. metode pengumpulan dan alur data;
 - d. periode pengumpulan data; dan
 - e. penerima manfaat.

Pasal 67

Pendanaan penyelenggaraan sistim data Gender dan Anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tata cara penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. komisi/badan/lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan Anak;
 - c. kepolisian;
 - d. advokat;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. kejaksaan negeri;
 - g. pengadilan negeri;
 - h. pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan;
 - i. pekerja sosial;
 - j. relawan pendamping;
 - k. pembimbing rohani;
 - l. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan Anak; dan
 - m. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani;
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - i. lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 71

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dalam:
- a. pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi;
- mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pemberian masukan pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memberikan masukan mengenai substansi Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak agar:
- a. sesuai dengan kebutuhan perempuan dan Anak;
 - b. tidak diskriminatif terhadap perempuan dan Anak;
 - c. memberikan kemudahan dan perlakuan khusus terhadap perempuan dan Anak.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif Gender dan hak Anak ke dalam program dan kegiatan masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan kelembagaan Perlindungan Anak;
 - b. penguatan atau peningkatan kapasitas perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di segala bidang pembangunan melalui bimbingan teknis dan supervisi;
 - c. saling memberikan dukungan fasilitasi atau bantuan (kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus Anak) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi melalui sosialisasi dan advokasi mengenai hak perempuan dan hak Anak serta peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan Anak;
 - e. mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan Anak termasuk dalam situasi konflik dan bencana;

- f. melaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan Anak;
 - g. membantu perempuan korban kekerasan agar tidak mengalami stigma dan pengucilan di lingkungannya;
 - h. mendukung tersedianya sarana prasarana dalam menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - i. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
 - j. mendukung pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikembangkan di Daerah dan Desa di antaranya Desa ramah perempuan dan peduli Anak.
- (5) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pelaksanaan kajian atau telaahan terhadap kebijakan, program, dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 72

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 difasilitasi oleh Dinas dengan membentuk Forum Puspa tingkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Forum Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk periode 3 (tiga) tahun.

Pasal 73

- (1) Keanggotaan Forum Puspa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. ketua koordinator bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - f. ketua koordinator bidang Perlindungan Anak.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dari ketua Forum Puspa tingkat Daerah.
- (4) Unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua Forum Puspa tingkat Daerah.
- (5) Kepala Dinas mengoordinasikan Forum Puspa tingkat Daerah.

Pasal 74

- (1) Forum Puspa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat Daerah melakukan:
 - a. komunikasi;
 - b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan;
 - c. fleksibilitas dalam perubahan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat Daerah melakukan:
 - a. penyamaan visi, misi, dan tujuan;
 - b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim;
 - c. persamaan konsep dan cara berpikir;
 - d. perencanaan yang baik;
 - e. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
 - f. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Puspa tingkat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat Daerah;
 - b. memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - d. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah dan Desa, di antaranya Desa ramah perempuan dan peduli Anak;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 75

- (1) Forum Puspa tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi tingkat Daerah;
 - b. koordinasi bidang; dan
 - c. koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan membahas pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Daerah.
- (3) Koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas program kegiatan yang menjadi tugasnya.

- (4) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 76

- (1) Forum Puspa Daerah melakukan evaluasi dan pelaporan secara tahunan.
- (2) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Selain pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Puspa tingkat Daerah melakukan pelaporan secara periode sebelum berakhirnya masa keanggotaan forum.
- (5) Pelaporan Forum Puspa tingkat Daerah disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 77

- (1) Bupati selaku koordinator Forum Puspa tingkat Daerah melakukan Pembinaan kepada Forum Puspa tingkat Daerah dan kepada kepala Desa.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Forum Puspa tingkat Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan; dan
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Pembinaan oleh Bupati kepada kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Desa untuk penguatan kelembagaan Forum Puspa tingkat Daerah;
 - b. memberikan pengarahan, masukan, saran, dan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Puspa di Desa.

Pasal 78

- (1) Orang tua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kesatuan masyarakat hukum adat ikut berperan serta dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan Anak dengan cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

- (2) Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya lokal.
- (3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. membimbing Anak untuk berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, dan adat istiadat;
 - b. menguatkan fungsi rumah ibadah, peranan lembaga agama atau perkumpulan keagamaan lainnya;
 - c. mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan Anak;
 - d. menciptakan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan Anak;
 - e. memupuk rasa kepedulian terhadap Keluarga dan lingkungan sekitar;
 - f. menguatkan peran lembaga adat dalam melakukan sosialisasi terhadap hak perempuan dan Anak; dan
 - g. mendukung program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan dan penyebaran informasi melalui media cetak dan/atau elektronik; dan/atau
 - d. advokasi.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. pelaporan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

Selain oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang dewasa bukan orang tua kandung atau saudara sedarah yang membawa anak ke tempat hiburan pada saat:
 - a. jam sekolah tanpa seizin guru/tenaga pendidik; atau
 - b. malam hari di atas jam 20.00 WIB tanpa seizin orang tua/walidiancam dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Setiap orang laki-laki dilarang mengajak perempuan ke hotel, penginapan, *homestay*, pesanggrahan, *resort*, pondok wisata, kos, atau tempat menginap sejenis lainnya dengan tujuan tidur bersama dalam 1 (satu) kamar yang sama kecuali memiliki hubungan suami istri atau memiliki hubungan orang tua kandung.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 85

- (1) Setiap orang pemilik kos wajib menentukan syarat penghuni kos berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita atau keluarga.
- (2) Setiap orang selaku pemilik kos dalam menetapkan syarat penghuni kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima calon penghuni kos dengan jenis kelamin yang berbeda atau bercampur antara pria dan wanita dalam 1 (satu) gedung kos, kecuali keluarga.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 86

Tata cara penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua peraturan pelaksana yang mengatur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua pejat
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tua pejat
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025
NOMOR: 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/5/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar wajib untuk dipenuhi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menjamin keadilan bagi setiap individu mengupayakan pencegahan segala bentuk perlakuan yang tidak seimbang atau dipandang merugikan pihak lain, baik individu dengan individu, antar kelompok individu, maupun antar individu serta antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk proses marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan rentan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi di ranah domestik maupun publik.

Di satu sisi, upaya pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan stereotip gender, memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Hal ini penting untuk mengoptimalkan peran perempuan sebagai agen perubahan dan kontributor signifikan bagi kemajuan daerah. Di sisi lain, perlindungan anak menjadi landasan esensial untuk menjamin setiap anak tumbuh kembang secara optimal, bebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk melaksanakan urusan tersebut diperlukan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya perempuan dan penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender dan data terpilah gender.

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera, di mana setiap individu, tanpa memandang gender dan usia, dapat merasakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh. Perda ini dibentuk sebagai respons atas realitas sosial yang menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak, sebagai kelompok rentan, masih seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mengakses hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan adanya Perda ini, diharapkan akan tercipta kerangka hukum yang kuat, sistem kelembagaan yang terkoordinasi, serta program-program yang terarah dan berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang melandasi upaya dalam melakukan dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak dengan di landasi penghormatan, perlindungan dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah asas yang mendasari pengaturan dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak tanpa membedakan perlakuan, tindakan atau kebijakan berdasarkan latar belakang, suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya, bahasa, jender dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan dan kesetaraan jender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak adalah segala upaya untuk mewujudkan perlindungan yang diarahkan kepada upaya dan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan perempuan dan anak.

Huruf e

Yang dimaksud perlindungan korban adalah asas dalam pengaturan perlindungan perempuan dan anak ditujukan kepada perlindungan hak dan kepentingan korban yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, perlakuan

salah, eksploitasi, penelantaran, perdagangan dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1